

1507763-56.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2070841/2022 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 23597682 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 2070841 - 77º D.P. SANTA CECILIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE MIRANDA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1507763-56.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507763-56.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2070841/2022 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 23597682 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 2070841 - 77º D.P. SANTA CECILIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE MIRANDA SOARES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

HENRIQUE MIRANDA SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 180, caput, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal porque, no dia 14 de março de 2022, por volta das 15h30, na Praça da República, nº 10, República, nesta cidade e comarca da capital, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 5 porções de maconha (pesando 3,4g), 2 porções de metanfetamina tipo cristal (pesando 1,6g) e 30 comprimidos de ecstasy (pesando 10,2g), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra também a denúncia que, no dia 14 de março de 2022, por volta das 15h30, na Praça da República, nº 10, República, nesta cidade e comarca da capital, HENRIQUE MIRANDA SOARES transportava, após receber e adquirir, em proveito próprio, o aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo A10, de propriedade de Amanda Soares Da Silva, mesmo sabendo se tratar de produto de furto (fls. 63/66).

Recebida a denúncia (fls. 67 e 68), foi o réu citado (fls. 85). Apresentou resposta à acusação (fls. 83). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas pela acusação e interrogatório ao final.

Em debates, o Ministério Público postulou a procedência da ação penal.

A Defensoria Pública arguiu tese de flagrante preparado no tráfico de drogas. Discorreu ainda sobre insuficiência de provas para ambos os delitos. Subsidiariamente, pediu a aplicação do disposto pelo parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 e a aplicação de regime prisional diverso do fechado.

É o relatório.  
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 2/4), auto de exibição e apreensão (fls. 5 e 6), laudo de constatação prévia (fls. 10/13), auto de entrega (fls. 54), imagens fotográficas (fls. 56 e 57) e laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 100/102).

O réu calou na fase policial (fls. 14).

Em juízo, sobre as drogas, Henrique disse tê-las recebido de um rapaz nas imediações da Praça da República. Receberia R\$ 1.000,00 para entregá-las a um terceiro. Conheceu esse traficante através do aplicativo Tinder, por intermédio de uma garota com quem costumava ficar. Informou ao agente as suas roupas e acertaram o ponto da entrega. Quando chegou no local, porém, era esperado por quatro policiais. A respeito do aparelho de telefone celular, alegou tê-lo comprado no Bairro do Brás, por R\$ 380,00, do dono de uma loja de roupas. Trabalha como entregador de pizzas e mora com o pai, disse Henrique.

O policial civil Manuel Martinho De Freitas informou ter recebido a notícia-crime do tráfico de drogas acompanhada das características físicas e vestes do criminoso. No local do fato deparou-se com o réu, que coincidia com a descrição recebida, e o abordou. Em seu poder apreendeu algumas porções de maconha, ecstasy e metanfetamina, além de um aparelho de telefone celular com registro de extravio. O acusado, quando entrevistado, admitiu pretendia vender a droga.

O policial civil Edivan Arlindo Duarte também discorreu sobre a notícia anônima recebida. Mencionava-se que em uma praça localizada do lado da Secretaria da Saúde

havia um traficante de drogas. O réu foi encontrado no local e identificado através das características físicas e vestimentas mencionadas pelo delator. Em seu poder foram apreendidos uma caixa de preservativos com 30 porções de maconha, 30 comprimidos de ecstasy e 2 porções de metanfetamina. Quando indagado, Henrique disse ter comprado as drogas na Praça Roosevelt, para o uso pessoal. Em seu poder havia ainda um aparelho de telefone celular sobre o qual havia um boletim de ocorrência de extravio. O réu justificou-se alegando tê-lo comprado de um amigo.

A ação penal é parcialmente procedente.

Por primeiro, é caso de absolver o acusado da prática de receptação. Ora, segundo a proprietária do bem apreendido em poder do réu, ouvida apenas na fase policial, não houve crime antecedente, mas apenas o mero extravio do aparelho de telefone celular. De acordo com Amanda Soares, com efeito, o aparelho fora esquecido no chão da escola de sua filha, em Jundiaí. Só deu pela sua falta no dia seguinte. Assim, ausente elemento típico do delito do artigo 180 do Código Penal, está caracterizada a hipótese do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

O tráfico de drogas, porém, está bem provado.

O réu confessou a posse das drogas e o seu intuito mercantil. Receberia R\$ 1.000,00 para entregá-las a um rapaz nas imediações da Praça da República.

Demais disso, os policiais civis Manuel e Edivan narraram os fatos com todas as suas circunstâncias. Em depoimentos bem ajustados, firmes e coerentes, os policiais autuantes discorreram sobre o recebimento de uma notícia-crime com detalhes do local do fato e as características físicas e vestimentas do traficante. No sítio do evento, então, efetuaram a prisão em flagrante de Henrique, na posse de 5 porções de maconha (pesando 3,4g), 2 porções de metanfetamina tipo cristal (pesando 1,6g) e 30 comprimidos de ecstasy (pesando 10,2g).

Assim, a confissão e os depoimentos dos policiais civis formaram um contexto probatório seguro e apto ao édito condenatório.

A D. Defensora Pública alegou tese de flagrante preparado, invocando o teor da Súmula 145 do STF. Sem razão, contudo. É que não há nos autos prova de que tenham os policiais autuantes induzido o réu à prática do crime. Na verdade, a prova revelou o contrário. O acusado admitiu que receberia dinheiro de terceiro para efetuar a entrega das drogas. Logo, tinha consigo as substâncias com nítido intuito mercantil, pouco importando a forma como os policiais o abordaram: se já realizando a sua revista ou se perguntando se tinha drogas para fornecer. O dolo era preordenado.

De resto, a confissão, a forma de acondicionamento, a diversidade de drogas e circunstâncias do flagrante evidenciaram o intuito mercantil, não sendo possível desclassificar-se a conduta.

Passa-se à dosimetria das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu. Estabelece-se sua pena base, no mínimo legal em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Henrique confessou o crime. A atenuante, porém, não o socorre, pois não pode a reprimenda ser reduzida para aquém do mínimo nessa fase de fixação, consoante o entendimento consolidado na Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).

É caso de aplicação do redutor de pena previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006. O réu é confesso, primário e não tem antecedente criminal. Não há nos autos, além da própria conduta objeto desta ação penal, indicativo concreto de que integrasse organização criminosa ou se dedicasse à prática de crimes. Assim, e frente a pequena quantidade de drogas apreendidas, aplica-se a causa de redução em seu grau máximo, de 2/3, perfazendo 1 ano, 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

As penas prevalecem em concreto na ausência de outras causas modificadoras.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1052700, fixou, em sede de repercussão geral, o Tema 972, com efeitos "erga omnes", vedando a possibilidade de imposição de regime prisional fechado com fundamento apenas na Lei dos Crimes Hediondos.

Destarte, consideradas as peculiaridades do caso, especialmente o "quantum" de pena, a confissão e a absoluta primariedade, consoante, ademais, o disposto pelas Súmulas 718 do STF (A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada) e 440 do STJ (Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito), fixa-se o regime prisional aberto.

Por fim, presentes os requisitos legais, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de prestação de serviços à comunidade, impondo-se o pagamento de mais 10 dias-multa.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira do réu.

Posto isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar HENRIQUE MIRANDA SOARES por infração ao art. 33, caput, c.c o §4º da Lei nº 11.343/06 às penas de 1 ano, 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime prisional inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de prestação de serviços à comunidade e mais 10 dias-multa, e com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, absolvê-lo do crime do artigo 180, "caput", do Código Penal.

Defere-se o direito de recorrer em liberdade ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Autoriza-se a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se a autoridade policial.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

P.R.I.C.

São Paulo, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA